

מסורת הש"ס

**א** (ס"א טבחתי ומכרתי, **ב** צ"ק טו: מגג, **ג** שס טו, ונחם כל סקולא ומכר עור שצונות לג), **ד** שס יד:, **ה** שס טז:, **ו** וואס איזטא ליטני נמי הא שחתם כי כלי' רש"ל, **ז** (אסוקה נד, וס"ג, **ח** [דף עה, **ט**] [שמות כב], **י** [צ"ק מ], **יא** [ס"א: דוב, **יב**] [דף ג], **יג** [מ"ב י:], **יד** [ש"ך לעיל במתניא], **טו** [ג"ץ ש"ך לעיל],



הגהות הב"ח

**א** (א) תוס' ד"ה ר' שמעון וכו' דתרי תנאי אליבא דרבי שמעון ומיהו אי קאי ר"ש אמתניתין וכו' דר"ש ועוד אומר רשב"א וכו' דלא יתחא ליה ס"ד:



מוסף רש"י

פלאג ניוקא ממונא. דין הא שישלמנו ואזוי קנס, ונקפא מיתה דאי מודה מקמי דלאו סהדי לא מיטער (ב"ק טו.). לאו בחזקת שימור קיימי. שגילין בנגיחה וזכריה שמייה (שם). הניזק והמוזיק בתשלומין. משמע דשגילן מפסדי ממון בתשלומין, שזה משלם מחלה וזה מפסיד מחלה (שם). היינו דשייך ניוק בתשלומין. כלומר מפסיד ממה שהיה ראי לו דבעי למשקל כוליה, שזה פסע כבורא שלם שמוי (שם). בתשלומין איתיה. בתמיא, דמשמע משפסיד מדתי (שם). לפחת גבילה. דכל פחת נבילה דניקא הוא ויהייז דשייך ניוק בתשלומין, שאפילו אומר קנס שזיכתה לו מורה אלוט נטול כולו (שם). שהתם משלם חצי נזק מגופר. ואם אית שזה חצי נזק מפסיד הניזק, דכתיבי וחסא את כספו (שם). מן העליה. אם איתו שזה כל הניק נטול נכנסים נביתו (שם) ואפילו אין הגינה שזה שיעור הניק, דמועד כתיבי יתלם שור תחת השור, ולא כתיבי ביה דמונף הניטא יפרע (שם) שהתם אינו משלם על פי עצמו, חצי מוקן ומשלים על פי עצמו משלם על פי עצמו ומועד היו ממון ומשלים על פי עצמו (שם). חצי כופר. מועד שהמית האדם משלם כופר ליוורטם, ותם אפילו חצי כופר לאח משלם (שם).



תוספות רי"ד

מתני' האומר פתיתי את בתו של פלוני משלם בושת ופגם ע"פ עצמו ואינו משלם קנס. האומר גנבתי משלם את הקרן ע"פ עצמו ואינו משלם לא תשלומי כפל ולא ד' וה'. המית שוריו את פלוני וא שורו של פלוני ה"ז משלם על פי עצמו. המית שוריו עבדו של פלוני אינו משלם ע"פ אנסתי. לא מבעיא קאמר

**מתני'** **פסיסי**. בגמ' מפרש אמאי לא תנא אנסתי: ואינו משלם

**קנס**. צבצא קמאי<sup>(א)</sup> נפקא לן מודה בקנס פטור מאשר ירשיעון אלהים<sup>(ב)</sup> פרט למרשיע את עצמו: **המית שורי אם פלוני**. והריני חייב

צכופר: **הרי זה משלם ע"פ עצמו**. קסבר כופרא ממונא<sup>(ג)</sup>: **עצדו של פלוני**. והריני חייב שלשים סלע: **אינו משלם**. דקנס גינהו שאפי' אין יפה דינר נותן שלשים: **גב'** **דלא פגיס לה**. אין לעו של אנוסה גדול כלעו של מפותה וכיון דלאו פגם דילה הוא מוהימנין ליה למשקל מייה צושא ופגם על פיו: **אימא לא**. נהימניה להחזיק את הלעו: **לא כל הימנו**. שזיאיא עליה לעו מונה צעיר: **ניחא לה לדידה**.

לשאת את הלעו כדי להשחקר הממון: **לא ניחא לכו לנני משפחה**. וצ"ד אין עליהם לעשות דבר להחזיק צושתם: **פלגא ניוקא**. שמיצה תורה שור תם: **[ממונא]**. ומשלם ע"פ עצמן: **לאו צחוקם שימור קיימי**. אם לא ישמרו צעלים שלא חזיקו [אינם צחוקת משתמרים מאליהם שלא חזיקו] אלא מוזיקין אפי' ניוקא דלאו אורחיה הלכך על מרייהו רמיא לנטוריניהו וזה שלא שמרו דין הוא דלישלם כולה אלא דרחמנא חס עליה ומיהו מה שמשלם דין משלם: **כי היכי דיניטעריה**. שיוסיף שמיירה על שמירתו: **סנן**. צבצא קמא: **הניזק והמוזיק בתשלומין**. שניהם מפסדין צדכר. ס"ד דהכי קאמר מרייהו מתי להו צהאי פסידא דניזק מפסיד פלגא ומוזיק פלגא: **היינו דשייך ניוק בתשלומין**. דמפסיד פלגא צממוניה: **דלאו ידייה שקיל**. דמה שנטול צחנם נוטל: **בתשלומין איסיה**. בתמיה: **לא נצרכא אלא לפחם נבילה**. הא דקתני נזק בתשלומין לאו צפלגא דקא צדיק קאמר אלא צזהוא פלגא ניוקא נמי דקניס ליה רחמנא מפסיד כל פחת שפחתה נבילה מדמיה משעת מיתה עד שעת העמדה דין ששמין את הנבילה כמה היה יפה השור צחיו וכתם היתה נבילה יפה צשעת מיתה ומשלם החצי אצל מה שהחלו דמי נבילה משעת מיתה עד שעת מכירה אין המוזיק משלם כלום צחותו פחת וצבצא קמא (דף י:) יליף לה מקראי ואשמעינן האי תנא דפחת נבילה דניזק הוי: **תשלומי נזק מלמד שהצעלים מטפלין צנבילה**. תנא דצרייתא דר"ש לישא דמתניתין דתנן צבצא קמא<sup>(א)</sup> משלם תשלומי נזק צמיטב הארץ ותנא עלה צצרייתא<sup>(ב)</sup> דהאי דנקט תנא דמתני' תשלומי נזק ולא תנא משלם את הנזק לאשמועינן אחא שהניזק נוטל את נבילתו ומטפל צה ומוכרה והמוזיק משלים עליה מה שחייצתו תורה אם תם חצי ואם מועד הכל ותרתו למה ליה לרבי למיקסמ

במתני' דצעלים מטפלין צנבילה: **דקא משלם כוליה**. ודיו צהפסד זה: **מגופו**. אינו גוצה אלא מגוף השור ואם אין צו כדי חצי נזקן יפסיד המותר: **מן העליים**. מן המייצב צנכסי מוזיק דגזי תם כתיב (שמות כא) ותלו את כספו מגופו וצמועד כתיב (שם) שלם ישלם שור ואם איתא דפלגא ניוקא קנסא יתניי נמי שהתם אינו משלם על פי עצמו ומועד משלם על פי עצמו דמועד דואי דין משלם שהרי התרו והעידו צו לשמור שורו: **שייר חצי כופר**. לא שנה כל החילוקים צצניהם שהרי אף יש חילוק זה ציניהם שהמועד שהמית את האדם משלם כופר שלם ותם שהמית אפילו חצי כופר כדינו צניזקין לא משלם דכתיב (שמות כג) צעל השור נקי ודרשנין (צ"ק דף מא:) נקי מחצי כופר:

עצמו. זה הכלל כל המשלם יתר ממה שהזיק אינו משלם ע"פ עצמו: וליתני לא מבעיא אנסתי דלא פגים לה אבל פתיתי דפגים לה אימא לא משלם בושת

## אלו נערות פרק שלישי כתובות

## מא.

**וְלִיתָנִי אֲנֹסְתִי**. דהוי חדוש טפי דפטור אע"ג דמודה שעשה פריעות: **רבי שמעון בן יהודה אומר אף בושת ופגם אינו משלם ע"פ עצמו**. אורי"י דאי קאי ר"ש בן יהודה אמתניתין דהכא הא דמשמע צריש נערה לקמן (דף מג.) דלר"ש אי דקא תבע צושא ופגם מחייב ליה קרצן צצונה

היינו משום דהתם תבעו האצ תחלה ואין שייך לומר לאו כל הימנו כו' כדקאמר הכא ואין צריך לומר דתרי תנאי אליבא דר' שמעון <sup>(א)</sup> ועוד אומר רשב"א דההיא דלקמן איכא לאוקמי צצת גרים וניחא לה לדידה ולאציה דליכא למימר דלמא איכא חד צמדיתנא היס דלא ניחא ליה ומיהו אי קאי ר' שמעון אמתניתין דשצונות דמיימי לקמן צריש נערה (ג"ץ שס) ע"כ תרי תנאי אליבא דר' שמעון:

**האומר גנבתי בו'**. מוילאי ש"ר ויואל צצן ועין דלא תנא איכא למימר דאיתא צזה הכלל:

**אִין הַבֶּצֶל בֶּל חֲמִשָּׁלִים יוֹתֵר עַל מָה שְׁהוּיָק בו'.** ואפילו למ"ד צפרק שור שנגח ארצעה ותמשה (צ"ק דף מ.) דכופר היינו דמי המוזיק לא חשיב יותר ממה שהזיק אע"פ שפעמים שזה מוזיק יותר מניזק דפדיין נפשו הוא נותן: **לא צצרכא אלא לפחת גבילה**. אע"ג דלאו דדידה שקיל מ"מ כיון דזכי ליה רחמנא חצי נזק חצבינן ליה בתשלומין מה שפחתה הנצלה והכא לא שייך למימר קרנא דמורף קצירה ציה כדאמר' צהמניה צסופו (צ"ק דף לה.) דהתם דואי שלא נהרג השור שייך לומר הכי דאין לו למכור שורו צצציל כן צסבור שישציה אצל הכא מיד כשנהרג יש לו למוכרו שידוע שתפחת הנצילה ותסריח:

**תנינא תשלומי נזק מלמד שהבערים מטפלים**

בנבילה בו'. הכי דייקא לה צצצא קמא (דף י:) צצתי צנזוק לא קתני אלא בתשלומי נזקו כו': **אי משום חצי כופר לאו שירא הוא וכו'**. לאו פירכא היא אלא שזיאי הוא דלא תיקשי למ"ד פלגא ניוקא ממונא מאי שייך דשייר חצי כופר ומשני לא שייך כלום וחצי כופר לאו שירא הוא וכן איכא צניזר צפ' ג' מניינס (דף לה) ושס) גזי אי משום לא יחל לאו שירא הוא וכן צפרק החליל (סוכה דף נד. ושס) וההוא דהתם מגומגם טפי:

הא

לא ואי אשמועינן מועד משלם דקא משלם כוליה אבל תם אימא לא צצריכא ת"ש <sup>(א)</sup> מיה בין תם למועד יששתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה <sup>(ב)</sup> ולא קתני שהתם אינו משלם ע"פ עצמו ומועד משלם ע"פ עצמו <sup>(ג)</sup> תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר שייך <sup>(א)</sup> חצי כופר אי משום חצי כופר לאו שירא הוא הא

מא שמשלם בדין משלם. רוב הונא בריה דרב יהושע אמר פלגא נזקא קנסא קסבר סתם שוורים בחזקת שימור קיימי ובדין הוא דלא לשלם כלל ורחמנא הוא דקנסיה כי היכי דנטריניהו לתוריי. פי' בחזקת שימור קיימי ובדין הוא דלא לשלם כלל ורחמנא אמר פלגא נזקא קנסא קסבר סתם שוורים הא

עין משפט  
נר מצוה

**פ**ט א מיי' פ"ב מהל' נערה הל' יב ופ"ה מהל' סנהדרין הל' ד: **צ** ב מיי' פ"ג מהלכות גניבה הלכה ט סמג עשין על טור ח"מ סי' שמח:

**צ**א ג מיי' פ"ה מהלכות סנהדרין הלכה יד סמג עשין ע:

**צ**ב ד מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הל' ח:

**צ**ג ה מיי' פ"ב שס הל' ז ופ"ה מהלכות סנהדרין הלכה ט סמג עשין טז טוש"ע ח"מ סי' א:

**צ**ד ו ז ח מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ז [ו] סמג עשין סו טוש"ע ח"מ סי' שפט עתק צ ג ד ט: **צ**ה ח מיי' פ"י שס הל' צ סמג שס:



תוספות רי"ד (המשך)

ופגם ע"פ עצמו קמ"ל: ומתני' דלא כי האי תנא דתניא ר"ש בן יהודה אומר משום (רב הונא) [ר"ש] אף בושת ופגם אינו משלם ע"פ עצמו לא כל הימנו שיפגום בחו פלוני. ואינו משלם קנס ע"פ עצמו כדנפקא לן מאשר ירשיעון אלהים פרט למרשיע את עצמו: ואי קשיא. הכא תנן בבושת היו ממון ומשלם ע"פ עצמו ובריש פרק המניח אמרי' חסדא חסדא קנסא קמגבית בבבל וקרי ההם לבושת קנס. תשובה לעולם בושת ממונא הוי לשלם ע"פ עצמו שאין בו שום יתירות אלא שמין לפי המבייש והמתבייש והתם קרי ליה קנסא לומר שאין גובין אותו בבבל דכל מידי דאית ביה חסרון כיוס גבתי ליה בבבל אבל בושת דלית ביה חסרון כיוס לא גבי' ליה בבבל כדאמרינן בפרק החובל: המית שוריו את פלוני משלם ע"פ עצמו רבנן לאו קנסא הוא דכפי שור' של נזק משלם ואף למ"ד כפי שוריו של מוזיק כופרא ממונא הוי ומשלם ע"פ עצמו: המית שוריו את עבדו וכו'. בפרק שור שנגח ד' וה' מוכיח שאפילו משלם של עבד אינו משלם ע"פ עצמו דכל ל' כסף הוו קנסא: זה הכלל וכו'. איתמר פלגא נזקא שחייבה תורה לשור תם. ר"פ אמר ממונא. פי' ומשלם ע"פ עצמו. רב הונא בריה דרב יהושע אמר פלגא נזקא קנסא רב פפא אמר ממונא סתם שוורים לא בחזקת שימור קיימי. פי' אם לא ישמרו בעלים שלא חזיקו אינן בחזקת משתמר מאליהן שלא יזיקו אלא מוזיקין אפילו נזקא דלאו אורחיה הלכך על מרייהו רמיא לנטריניהו וזה שלא שמרו בדין הוא דלשלם כוליה. ורחמנא הוא דחס עליה דאכתי לא אייעד תוראי. פי' ואיהו

שוורים סתם שוורים

פי' היכי דנטריניהו לתוריי. פי'